

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 285/2533

พนักงานอัยการประจำศาลคดีเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายณพพรหรือณเรธ มาศหนู กับพวก

จำเลย

นายณพพร มาศหนู ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายพิรุณ ไชยทอง ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอ
ประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษายกฟ้อง แต่ให้
ควบคุมตัวจำเลยทั้งสามไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสอง, 284, 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้เรียงกระทงลงโทษ จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีอายุ 16 ปี ลดมาตราส่วนให้กึ่งหนึ่งตาม
มาตรา 75 ความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง จำคุกคนละ 8 ปี มาตรา 284 จำคุก
คนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 10 ปี จำเลยทั้งสองเป็นเยาวชนอ่อนต่อความผิด เพื่อ
สวัสดิภาพและอนาคตของจำเลยทั้งสองจึง เห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการ
ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรม ยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์ ส่วนจำเลยที่ 1 อายุไม่เกิน 14 ปี ไม่
ต้องรับโทษแต่เห็นสมควรให้ ส่งตัวไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันจนกว่าจำเลยที่ 1 จะมีอายุครบ 18 ปี

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 120)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตรีราคา
ประกันคนละ 20,000 บาท (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงภิญโญ-พินิจ จิมพาลี-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ